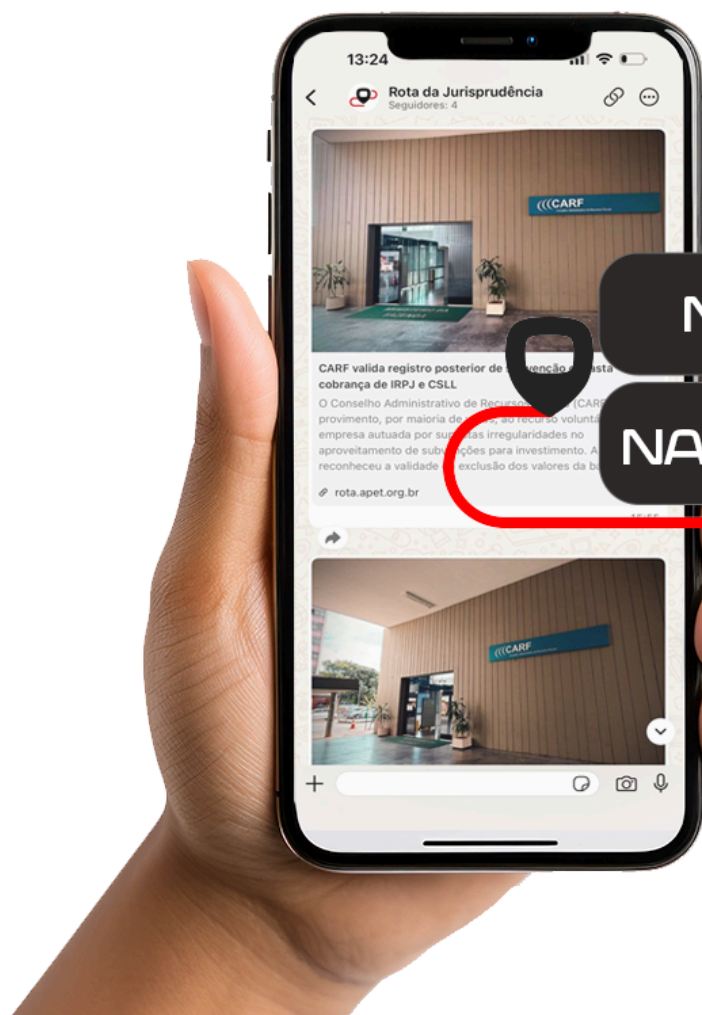




NEWSLETTER

NA SUA MÃO

Acompanhe nossa newsletter diária e tenha a segurança de estar sempre atualizado com as principais decisões tributárias das últimas 24 horas, reunidas em um único canal especializado, com cobertura completa do STF, STJ, CARF, Receita Federal e TIT-SP.

RECEITA ATUALIZA LISTA DE EXCEÇÕES À REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS

Por Beatriz Olivon, Valor — Brasília

A Receita Federal atualizou a lista de setores que serão preservados da redução linear de benefícios e incentivos fiscais imposta pela Lei Complementar (LC) nº 224, de 2025. O número de atividades que não sofrerão esse corte subiu de 31 para 33.



Clique aqui e entre no canal de Whatsapp da APET

Receba artigos, notícias e informações sobre eventos, lives, novos cursos e promoções

Entrar no canal →

Para quem não estiver na lista de exceções do Fisco, a incidência de Imposto de Renda (IRPJ), CSSL, PIS e Cofins passa a ser de cerca de 10% da alíquota do sistema padrão de tributação.

A Receita Federal fez as alterações por meio da Instrução Normativa (IN) nº 2.307, de 2026, publicada ontem no Diário Oficial da União. A norma atualiza a IN nº 2.305, de 2025.

A nova IN deixa claro que associações civis sem fins lucrativos ficam de fora da redução, sem a exigência de que sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) ou Organizações Sociais, como constava na primeira instrução normativa. Isso inclui, por exemplo, ONGs, fundações de saúde, clubes desportivos e sindicatos.

Também ficam a salvo da tributação a dedução dos gastos realizados por empresas com serviços de assistência médica, odontológica, farmacêutica e social, contanto que sejam destinados a todos os empregados e dirigentes (despesa operacional). Ainda ficou mantida a isenção de Imposto de Renda e da CSLL para as entidades de previdência complementar sem fins lucrativos, como Previ (Banco do Brasil) e Petros (Petrobras).

Segundo a tributarista Thaís Shangai, sócia do Mannrich e Vasconcelos Advogados, a alteração legislativa beneficia clubes de futebol que estavam preocupados com a oneração. Por outro lado, doações feitas a eles e às demais entidades civis sem fins lucrativos passam a se submeter à redução linear dos benefícios fiscais. De acordo com o Fisco, o item “extrapolava o comando da Lei Complementar 224” ao incluir doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas no rol de benefícios preservados.

Com a alteração, a dedução das doações foi reduzida em 10%, passando de 2% do lucro operacional para 1,8%, segundo Felipe Salomon, sócio do escritório Levy Salomão Advogados. “Isso até pode reduzir o valor de doações, ao ser retirado um incentivo”, projeta. Ainda segundo o advogado, a inclusão das doações pela IN da Receita pode levar a questionamento judicial. Isso porque a LC 224 excepciona entidades imunes do corte de benefícios e, com a medida, elas poderão sofrer algum impacto indireto.

Receita atualiza lista de exceções à redução de benefícios fiscais — Foto: Claudio Reis
Receita atualiza lista de exceções à redução de benefícios fiscais — Foto: Claudio Reis
“As pessoas jurídicas podem ajustar os valores doados àqueles que poderão ter o benefício da dedutibilidade”, estima Ana Lucia Marra, sócia do Sanmahe Advogados. Para a advogada, é questionável se o ajuste feito pela IN da Receita preserva os interesses das entidades sem fins lucrativos, uma vez que atinge também o benefício que, geralmente, determina a atratividade das doações a tais entidades.

Ainda de acordo com a advogada, a Receita vinha fornecendo esclarecimentos e manifestando seu entendimento sobre situações excluídas do escopo da redução linear por meio de “Perguntas e Respostas”. A alteração da lista pela nova IN reflete o entendimento da última edição do “Perguntas e Respostas”, diz ela, quanto à abrangência geral de entidades sem fins lucrativos.

Para o advogado Caio Malphighi, do Vieira Rezende Advogados, faz muito sentido a IN ter excluído do alcance da LC 224 todas as associações sem fins lucrativos. “A isenção fiscal hoje existe justamente porque uma associação sem fins lucrativos não auferir receita tributável, por não exercer atividade empresarial e não auferir lucro”, afirma. No máximo, diz ele, a associação tem superávit, o que não é lucro.

Presidente do Comitê Tributário Brasileiro (CTB) e ex-auditor fiscal, Adriano Subirá destaca que o saldo é positivo. “Entidades sem fins lucrativos e despesas médicas [dentro da redução linear] foram pontos que levaram a críticas e preocupações”, diz. O impacto do que entrou na lista da exceção, na soma, é bem maior, segundo o advogado.

Do ponto de vista fiscal, o impacto da IN pode ser relevante em 2026, segundo Breno de Paula, sócio do escritório Arquilau de Paula Advogados Associados. “Ao qualificar tecnicamente os critérios de enquadramento, a Receita aumenta a possibilidade de reclassificação de entidades que não atendam integralmente às exigências legais, o que pode ampliar a base sujeita à redução linear e, consequentemente, elevar a arrecadação efetiva”, diz.



**Curso de Extensão Contencioso
Administrativo e Judicial pós reforma
tributária (IBS e CBS) – 28/04/2026**

👁 7.249



**Direito aduaneiro e tribu
exterior na reforma tribu
Imposto Seletivo e os no
importação e exportação**

👁 8.843

SÉRIE "CURSOS DE EXTENSÃO DA APET"

Coordenação

Susy Gomes Hoffmann
Renato Nunes
Carla Tredici Christiano
Marcelo Magalhães Peixoto

REFORMA TRIBUTÁRIA:
IBS e CBS na Constituição e na
Lei Complementar 214/2025

AUTORES

Adriana Starnato | Alex Sandro Kuhn | Alexandre Evaristo Pinto
Alice Marinho | Ângelo de Angelis | Antonio Carlos Guidoni Filho
Ariane Costa Guimarães | Arthur Ridofo Netto | Camila Abunhosa Taplas
Carla Tredici Christiano | Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho
Carolina Romanini Miguel | Cristiano Araújo Luzes
Daniel Franco Clarke | Daniela Seabra | Eurico Marcos Diniz de Santi
Felipe Kertesz Renault | Gustavo da Gama Vital de Oliveira
Hugo de Brito Machado Segundo | Lina Braga Santin Cooke
Luiz Roberto Peroba | Marcelo Guaritá Borges Benito
Renato Nunes | Renato Vilela Faria | Richard Abecassis
Susy Gomes Hoffmann | Tati Capitanio
Thais Folgosi Francoso | Thais Romero Veiga Shingai

MP

EDITORA

SÉRIE "CURSOS DE EXTENSÃO DA APET"

Coordenação

Marcelo Magalhães Peixoto
Arthur Ferreira Neto
Cristiano Araújo Luzes

TEORIA DO DIREITO APLICADA
AO DIREITO TRIBUTÁRIO

AUTORES

Alexandre Evaristo Pinto | Ives Gandia da Silva Martins
André Folloni | José Maria Arruda de Andrade
Angela Vidal Gandia Martins | Lenio Luiz Streck
Arthur M. Ferreira Neto | Luis Fernando Barzotto
Bernardo Mortalvão Varjão de Azevêdo | Marcelo Magalhães Peixoto
Carlos Augusto Daniel Netto | Marco Aurelio Greco
Cristiano Araújo Luzes | Redio Adamy
Daniela Gueiros Dias | Sergio André Rocha
Edison Carlos Fernandes | Tarek Moysés Moussallem
Fernando Aurelio Zilveti | Tercio Sampaio Ferraz Junior
Hugo de Brito Machado Segundo | Tólio Venturini de Souza

MP

EDITORA

SÉRIE "CURSOS DE EXTENSÃO DA APET"

Coordenação

Marcelo Magalhães Peixoto
Edison Carlos Fernandes

Contabilidade tributária
para advogados

AUTORES

Alexandre Evaristo Pinto • Ana Carolina Monguillot
Bruno Fajersztajn • Carla Tredici Christiano
Edison Carlos Fernandes • Edmar Oliveira Andrade Filho
Eldie Palma Bifano • Eliseu Martins • Fabiana Carsoni Fernandes
Fernando Daniel de Moura Fonseca • Heron Chameski
Jimir Doniak Jr. • Luciana Ibiapina Lira Aguiar
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic • Nereida Horta
Paulo Henrique Pêgas • Ramon Tomazela Santos
Renato Nunes • Tatiana Midori Migiyama
Thais Romero Veiga Shingai • Túlio Vivian Antunes Campos
Victor Borges Polzeili • Victor Lyra Guimarães Luz

APET

Continue lendo

Receita Federal moderniza o Pedido de Ressarcimento de IPI

👁 276

[Leia mais →](#)

Contribuintes vencem r sobre exclusão do ISS d PIS/Cofins

👁 421

[Leia mais →](#)

👁 348

Institucional



Quem somos

Memorial

Prêmios da APET

Prêmio “Bulhões Pedreira 100 Anos do Imposto de Renda no Brasil”

Títulos Honoríficos

Cursos →

Conteúdos →

Eventos →

Faça parte →

Assine nossa newsletter

Receba boletins com novidades sobre a APET e sobre o universo jurídico tributário.

Nome

E-mail

WhatsApp

☐

Não sou um robô

reCAPTCHA

Privacidade - Termos

Assinar

Entre em contato

 (11) 3105-6191

 (11) 3105-7132

 (11) 9 7507-4186

 SEG a SEX - 08:00 às 17:30

Onde estamos

 Rua Dr Rafael de Barros, nº 209, Paraíso, São Paulo/SP. Segundo Andar



Política de Privacidade e Segurança© 2021 APET. Todos os Direitos Reservados